

BANCO · GERENCIA DE NORMATIVA INTERNA

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

Versión 3.0

Vigente desde enero de 2026

Responsable: Oficial de Cumplimiento

Documento ficticio creado para el curso. No representa la política de ningún banco real.

Índice

1. Disposiciones generales	3
2. Estructura y responsabilidades	4
3. Conocimiento del cliente (KYC)	5
4. Segmentación y matriz de riesgo	6
5. Debida diligencia reforzada	7
6. Personas expuestas políticamente (PEP)	8
7. Señales de alerta	9
8. Operaciones inusuales y reporte al Oficial de Cumplimiento	10
9. Conservación de registros, capacitación y sanciones	11
10. Control de cambios	12

1. Disposiciones generales

1.1 Objetivo

Este Manual establece las políticas y procedimientos que el Banco aplica para prevenir que sus productos y servicios sean utilizados para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo (PLA/FT). Desarrolla el sistema de prevención aprobado por el Directorio y es de cumplimiento obligatorio para todos los directores, funcionarios y empleados del Banco.

1.2 Definiciones

Lavado de activos es el proceso por el cual se da apariencia de legitimidad a bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas. **Financiamiento del terrorismo** es la provisión o recolección de fondos, de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen para actos terroristas. Una **operación inusual** es aquella cuyo monto, frecuencia o características no guardan relación con el perfil del cliente o con su actividad económica declarada. Una **operación sospechosa** es la operación inusual que, tras el análisis del Oficial de Cumplimiento, no tiene una justificación razonable. El **beneficiario final** es la persona natural que en último término posee o controla al cliente o en cuyo nombre se realiza la operación.

1.3 Enfoque basado en riesgo

El Banco aplica un enfoque basado en riesgo: la intensidad de las medidas de conocimiento y monitoreo es proporcional al riesgo de cada cliente, producto, canal y zona geográfica. Ningún objetivo comercial justifica omitir una medida de este Manual. Ante una contradicción entre este Manual y el Manual de Crédito de Consumo, prevalece este Manual.

2. Estructura y responsabilidades

2.1 Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento es designado por el Directorio, tiene independencia funcional y reporta directamente al Comité de Cumplimiento. Es el único funcionario autorizado para evaluar las operaciones inusuales reportadas por la red y decidir si constituyen operaciones sospechosas que deban reportarse a la unidad de inteligencia financiera competente. También aprueba la vinculación de personas expuestas políticamente y de clientes de riesgo alto.

2.2 Asesores comerciales

El asesor comercial es la primera línea de defensa. Le corresponde aplicar la debida diligencia de conocimiento del cliente al vincularlo y en cada actualización, verificar las listas restrictivas antes de abrir cualquier producto, estar atento a las señales de alerta del capítulo 7 y reportar al Oficial de Cumplimiento toda operación inusual que detecte, en los plazos del capítulo 8. El asesor no califica una operación como sospechosa ni decide si se reporta a las autoridades: su obligación es reportar internamente lo inusual.

2.3 Jefes de oficina

El jefe de oficina supervisa que los expedientes de conocimiento del cliente de su oficina estén completos y actualizados, aprueba la vinculación de clientes de riesgo medio con información incompleta subsanable en un plazo de 15 días y colabora con el Oficial de Cumplimiento en los análisis que este requiera.

2.4 Deber de reserva

Está prohibido informar al cliente, o a cualquier tercero, que su operación ha sido reportada como inusual, que está siendo analizada o que se ha enviado un reporte a las autoridades. La revelación de esta información constituye una falta grave, además de las responsabilidades legales que correspondan. El asesor que necesite suspender o demorar una operación mientras consulta al Oficial de Cumplimiento lo hará invocando motivos operativos generales.

3. Conocimiento del cliente (KYC)

3.1 Identificación

Antes de abrir cualquier producto, el asesor identifica al cliente con su cédula de identidad o pasaporte vigente, verifica los datos contra el registro civil o, para extranjeros, contra el registro migratorio, y registra la verificación biométrica cuando el canal lo permita. No se abren productos a nombre de personas que no se presenten o no se identifiquen por un canal digital aprobado.

3.2 Información mínima

El formulario de conocimiento del cliente registra, como mínimo: datos de identificación y contacto, actividad económica y empleador, ingresos mensuales y patrimonio aproximado, origen de los fondos, propósito de la relación comercial, perfil transaccional esperado (monto y número de operaciones mensuales por producto), condición de persona expuesta políticamente, y si actúa por cuenta propia o de un tercero. Si actúa por cuenta de un tercero, se identifica también al beneficiario final.

3.3 Listas restrictivas

Antes de vincular al cliente y antes de cada desembolso de crédito, el sistema verifica al cliente, codeudores y garantes contra las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de sanciones internacionales adoptadas por el Banco y la lista interna de personas no vinculables. Una coincidencia bloquea la operación y genera un aviso automático al Oficial de Cumplimiento. El asesor no puede descartar por su cuenta una coincidencia, aunque crea que se trata de un homónimo.

3.4 Actualización

La información del cliente se actualiza con una periodicidad que depende de su nivel de riesgo: cada 12 meses para riesgo alto, cada 24 meses para riesgo medio y cada 36 meses para riesgo bajo. También se actualiza cuando el cliente solicita un nuevo producto de crédito, cuando cambia su actividad económica o cuando sus operaciones se apartan de su perfil transaccional. Un cliente con información vencida no puede contratar nuevos productos hasta actualizarla.

4. Segmentación y matriz de riesgo

4.1 Factores de riesgo

Cada cliente recibe una calificación de riesgo PLA/FT calculada por el sistema a partir de cuatro factores: el propio cliente (actividad económica, condición de PEP, nacionalidad y residencia), los productos que utiliza, los canales por los que opera y las zonas geográficas de origen y destino de sus fondos. Cada factor se puntúa de 1 a 5 y la calificación es el promedio ponderado.

Factor	Ponderación	Ejemplos de puntuación alta (4 o 5)
Cliente	40 %	PEP; actividades intensivas en efectivo; casas de cambio; comercio de metales preciosos
Producto	20 %	Transferencias internacionales; depósitos en efectivo frecuentes
Canal	15 %	Vinculación no presencial; operaciones por terceros autorizados
Zona geográfica	25 %	Países con deficiencias estratégicas según listas internacionales; zonas de frontera

4.2 Niveles de riesgo

Una calificación menor a 2,5 corresponde a riesgo bajo; entre 2,5 y 3,49, a riesgo medio; de 3,5 en adelante, a riesgo alto. Son de riesgo alto, cualquiera sea su puntuación, las personas expuestas políticamente y los clientes con un reporte de operación sospechosa en los últimos 24 meses. El asesor no puede modificar la calificación; si considera que no refleja el riesgo real, lo informa al Oficial de Cumplimiento.

4.3 Consecuencias de la calificación

La calificación determina el tipo de debida diligencia (simplificada, estándar o reforzada), la periodicidad de actualización del numeral 3.4 y la intensidad del monitoreo transaccional. Los clientes de riesgo alto requieren debida diligencia reforzada conforme al capítulo 5.

5. Debita diligencia reforzada

5.1 Cuándo se aplica

La debida diligencia reforzada es obligatoria para: los clientes de riesgo alto según el capítulo 4; las personas expuestas políticamente, sus familiares y colaboradores cercanos; los clientes con residencia o fondos provenientes de países con deficiencias estratégicas; los clientes que realicen depósitos en efectivo por un total igual o superior a USD 10.000 en un mes calendario; y las solicitudes de crédito en las que el pago anticipado o la cancelación se prevea con fondos de terceros.

5.2 Medidas

La debida diligencia reforzada comprende, además de las medidas estándar:

- documentar el origen de los fondos y del patrimonio con respaldos verificables (contratos, escrituras, declaraciones fiscales, estados financieros);
- verificar el domicilio y la actividad económica mediante visita o fuentes independientes;
- obtener la aprobación del Jefe de Oficina y el visto bueno del Oficial de Cumplimiento antes de activar el producto;
- aplicar monitoreo transaccional reforzado con umbrales de alerta más bajos;
- actualizar la información al menos cada 12 meses.

5.3 Negativa a proporcionar información

Si el cliente se niega a proporcionar la información de la debida diligencia reforzada, o la que entrega no resulta verificable, el Banco no inicia la relación comercial ni aprueba el crédito solicitado. Si el cliente ya está vinculado, el asesor lo reporta como operación inusual y el Oficial de Cumplimiento decide si procede terminar la relación.

5.4 Relación con la evaluación de crédito

La debida diligencia reforzada es independiente del análisis de crédito. Una solicitud puede cumplir todos los límites del Manual de Crédito de Consumo y, aun así, no poder aprobarse mientras la debida diligencia reforzada no esté completa y aprobada.

6. Personas expuestas políticamente (PEP)

6.1 Definición

Son personas expuestas políticamente quienes desempeñan o han desempeñado en los últimos 2 años funciones públicas prominentes, en el país o en el extranjero: jefes de Estado o de gobierno, ministros y viceministros, legisladores, magistrados de las cortes superiores, altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía, directores de empresas públicas, embajadores, autoridades de organismos de control y dirigentes nacionales de partidos políticos. También lo son los altos directivos de organizaciones internacionales.

6.2 Familiares y colaboradores cercanos

Reciben el mismo tratamiento que la PEP su cónyuge o conviviente, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) y primero de afinidad (suegros, yernos y nueras), y las personas con quienes mantenga una relación comercial o societaria estrecha conocida.

6.3 Identificación

El asesor pregunta al cliente si es PEP, familiar o colaborador cercano de una PEP y registra su declaración firmada. El sistema contrasta además al cliente con la base de datos de PEP que mantiene Cumplimiento. Si el cliente adquiere la condición de PEP después de vinculado, el asesor que lo detecte lo informa al Oficial de Cumplimiento en un plazo de 5 días hábiles.

6.4 Aprobación y monitoreo

La vinculación de una PEP, y la contratación de cualquier producto de crédito por su parte, requiere la aprobación previa del Oficial de Cumplimiento. Los créditos a PEP requieren además la aprobación del Comité de Riesgos conforme al Manual de Crédito de Consumo, cualquiera sea el monto. La relación con una PEP se revisa al menos una vez al año, con debida diligencia reforzada, y su condición se mantiene durante los 2 años siguientes a la fecha en que dejó el cargo.

7. Señales de alerta

7.1 Uso de las señales

Las señales de alerta son situaciones que, sin constituir por sí mismas un delito, justifican un examen más atento. La presencia de una señal no obliga a rechazar la operación, pero sí a analizarla y, si no se encuentra una explicación razonable y documentada, a reportarla como inusual al Oficial de Cumplimiento. La lista no es exhaustiva.

7.2 Señales en la vinculación y en el crédito

- el cliente se muestra reacio a proporcionar información, entrega datos inconsistentes o documentos que parecen alterados;
- el cliente solicita un crédito que no necesita según su patrimonio declarado, y ofrece cancelarlo anticipadamente en poco tiempo;
- el crédito se cancela anticipadamente con fondos en efectivo o de terceros sin relación aparente;
- el cliente ofrece como garantía depósitos o bienes cuyo origen no puede explicar;
- un tercero acompaña al cliente, responde por él o da instrucciones sobre el destino de los fondos;
- el destino declarado del crédito no guarda relación con la actividad o necesidades del cliente;
- el cliente pregunta cómo evitar los registros o reportes de operaciones en efectivo.

7.3 Señales en las operaciones

- depósitos en efectivo fraccionados por debajo de USD 10.000 en días consecutivos o en varias oficinas;
- movimientos que no corresponden al perfil transaccional declarado, sin explicación del cliente;
- transferencias frecuentes hacia o desde países con deficiencias estratégicas;
- cuentas que reciben muchos depósitos de terceros y se vacían rápidamente;
- cambios frecuentes e injustificados de domicilio, teléfono o representante.

8. Operaciones inusuales y reporte al Oficial de Cumplimiento

8.1 Obligación de reportar

Todo funcionario que detecte una operación inusual debe reportarla al Oficial de Cumplimiento mediante el formulario de reporte interno ROI-01 del sistema de cumplimiento, dentro de las 24 horas siguientes a su detección. El reporte es obligatorio aunque la operación no se haya concretado (por ejemplo, un crédito que el cliente desistió al pedírsele información) y aunque el funcionario no tenga certeza de que exista un delito.

8.2 Contenido del reporte

El reporte ROI-01 describe los hechos de manera objetiva: quién es el cliente, qué operación intentó o realizó, montos, fechas, qué señal de alerta se observó y qué explicación dio el cliente, si la dio. Se adjuntan los documentos disponibles. El reporte no debe incluir opiniones sobre la culpabilidad del cliente ni conclusiones que corresponden al Oficial de Cumplimiento.

8.3 Qué hace el asesor mientras tanto

El asesor no informa al cliente del reporte (numeral 2.4). Si la operación está pendiente, consulta al Oficial de Cumplimiento antes de ejecutarla; el Oficial responde en un plazo máximo de 2 días hábiles. Si la operación es un crédito, su evaluación queda suspendida hasta la respuesta del Oficial. El asesor conserva el número de reporte asignado y no guarda copias del reporte fuera del sistema de cumplimiento.

8.4 Análisis y reporte externo

El Oficial de Cumplimiento analiza el reporte, puede solicitar información adicional a la oficina y decide si la operación es sospechosa. Si lo es, la reporta a la unidad de inteligencia financiera competente dentro de los plazos legales. La decisión y sus fundamentos se documentan aunque se concluya que la operación no es sospechosa.

8.5 Registro de operaciones en efectivo

Toda operación en efectivo igual o superior a USD 10.000, o el conjunto de operaciones en efectivo de un mismo cliente que sumen ese monto en 30 días, se registra en el formulario de origen de fondos firmado por el cliente. Este registro es independiente del reporte de operación inusual: una operación puede requerir ambos.

9. Conservación de registros, capacitación y sanciones

9.1 Conservación de registros

Los documentos de conocimiento del cliente, los registros de operaciones y los reportes internos y externos se conservan durante 10 años, contados desde la terminación de la relación comercial o desde la fecha de la operación ocasional. Se conservan en el gestor documental y en el sistema de cumplimiento, con acceso restringido y trazabilidad de consultas. Está prohibido conservarlos en equipos personales, correo o herramientas no autorizadas.

9.2 Capacitación

Todos los funcionarios reciben una capacitación anual de al menos 8 horas en PLA/FT y deben aprobar la evaluación con una nota mínima del 80 %. Los asesores comerciales nuevos completan la capacitación dentro de los 30 días de su ingreso y no pueden vincular clientes antes de aprobarla.

9.3 Sanciones

El incumplimiento de este Manual constituye falta disciplinaria. Omitir un reporte de operación inusual, revelar al cliente la existencia de un reporte o vincular a una persona en listas restrictivas son faltas graves que pueden dar lugar a la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.

10. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios principales
2.0	Junio 2023	Matriz de riesgo con cuatro factores.
3.0	Enero 2026	Plazo de 24 horas para el ROI-01; PEP hasta 2 años después del cargo; verificación de listas antes de cada desembolso.

Este Manual es mantenido por el Oficial de Cumplimiento y aprobado por el Directorio. La versión vigente es la publicada en el repositorio de manuales aprobados.